

1501509-05.2022.8.26.0297

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO ANTONIO DE LIMA

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Autor do Fato:

HEITOR PEREIRA GOMES

Data da audiência:

12/12/2022 às 14:50h

TERMO DE AUDIÊNCIA

1) Aos 12 de dezembro de 2022, às 14 horas e 50 minutos, por meio de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 15, nº 2210, Centro, Jales - SP - cep 15700-038

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501509-05.2022.8.26.0297

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Autor do Fato:

HEITOR PEREIRA GOMES

Data da audiência:

12/12/2022 às 14:50h

TERMO DE AUDIÊNCIA

1) Aos 12 de dezembro de 2022, às 14 horas e 50 minutos, por meio de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução e Julgamento", na hora designada, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor FERNANDO ANTONIO DE LIMA, MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jales, comigo, Escrevente Técnico Judiciário, regularmente conectado à sala virtual. Instalada a audiência, observou-se o lobby da sala virtual, tendo verificado exitosa conexão do Promotor de Justiça DD. Dr. EDUARDO HIROSHI SHINTANI, do(a)(s) réu(é)(s) HEITOR PEREIRA GOMES, Solteiro, Desempregado(A), Rg 52847034, Pai Valdeci José Gomes, Mãe Sandra Regina Lopes Pereira, Nascido/Nascida 17/08/2001, de cor Pardo, com endereço à Rua Aruja, 1795, Conjunto Habitacional Roque Viola, CEP 15700-754, Jales - SP, do(a) Ilustre advogado(a) de defesa, Dr(s). NAYARA MOURA CORREIA OAB 455308/SP. Ausente a

Testemunha(s) Eder Carlos Da Costa Santos. 2) INICIALMENTE, em defesa prévia, nos termos do art. 81, caput, da Lei nº 9.099/95, a douta Defesa, oralmente, reservou-se para falar em alegações finais. 3) Em seguida, o MM. Juiz recebeu a denúncia, nos seguintes termos: Trata-se de ação penal, baseada em prova oral e material colhidas na fase inquisitorial. Há lastro suficiente, portanto, para embasar, ao menos numa análise inicial, a acusação. Posto isso, recebo a denúncia. 4) A seguir, foi iniciada a instrução (colheita dos depoimentos realizada em videoconferência). O Promotor de Justiça desistiu da oitiva da testemunha de acusação Eder Carlos Da Costa Santos o que foi homologado pelo MM Juiz. Por fim, o réu foi interrogado. 5) Encerrada a fase de instrução, e não havendo mais provas a serem produzidas, o Ministério Público e, depois, a douta Defesa apresentaram alegações finais, oralmente, pelo sistema de videoconferência. 6) O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 81, §3º). Trata-se de ação penal, em que o Ministério Público atribui ao réu a prática do crime de posse/porte de droga para consumo pessoal (Lei nº 11.343/2006, art. 28, caput). O pedido é PROCEDENTE. A materialidade e a autoria foram bem comprovadas, seja pela documentação encartada aos autos, seja pela prova testemunhal. O réu, por sua vez, confessou a prática do delito. Nota-se que a jurisprudência pátria atual considera que o crime subsiste na ordem jurídica, não se tratando de fato atípico, nem se aplicando o princípio da insignificância. Quanto à aplicação da pena, revela-se suficiente para a reprovação do crime a imposição de prestação de serviços à comunidade (Lei nº 11.343/2006, art. 28, inciso II), diante da reincidência e da quantidade da droga apreendida. Por outro lado, na fixação da quantidade de pena, há que se considerar a confissão. Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público, para condenar HEITOR PEREIRA GOMES, no crime de porte/posse de droga (Lei nº 11.343/2006, art. 28, caput), aplicando-se a pena de prestação de serviços à comunidade, por um mês, totalizando 30 horas. Concede-se ao sentenciado: a) o direito de recorrer em liberdade, já que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva (Código de Processo Penal, art. 387, §1º), salvo se estiver preso por outro processo; b) A gratuidade da justiça. Transitada em julgado a sentença: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral, para que se cumpra o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos); b) Expeça-se guia de execução definitiva; c) Lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados; d) Como não há vítima específica, desnecessário comunicar eventual ofendido a respeito desta sentença (Código de Processo Penal, art. 201, §2º). 7) Sentença lida e publicada em audiência. O Ministério Público, a douta Defesa e o réu afirmaram não terem interesse na interposição de recurso, o que determina o trânsito em julgado da sentença. 8) Em função do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP, arbitram-se, em 100% do valor estabelecido na tabela, os honorários do Doutor Advogado nomeado ao réu a fls. 38. Oportunamente, expeça-se certidão. NADA MAIS. Lido e achado, conforme vai devidamente assinado. NADA MAIS. Lido e achado, conforme vai devidamente assinado. Eu, _____, Heder Jose Pena, digitei.